

Lo que la policía no puede hacer

*Siete reglas del debido proceso penal,
cada una con su caso y su sentencia*

Lectura de 20 minutos · Nivel: licenciatura · Actualizado al 5 de octubre de 2026

RESUMEN

Siete límites a la actuación policial en México, cada uno con un caso real y la sentencia que lo resolvió: los ultrajes de Veracruz, la «actitud evasiva» de Zapopan, el celular, el desvío a un cuartel, Jacinta, Alberta y Teresa, las confesiones de Juana Hilda González Lomelí y el montaje del caso Cassez. Cierra con lo que la ley permite hacer: grabar, pedir el motivo, promover amparo y presentar una queja.

PALABRAS CLAVE legalidad penal · taxatividad · control preventivo provisional · sospecha razonable · inviolabilidad de las comunicaciones · puesta a disposición inmediata · presunción de inocencia · prueba ilícita · efecto corruptor · amparo contra la incomunicación

IDEAS CLAVE

- Un delito que no describe con precisión lo que castiga viola la taxatividad y deja al policía decidir qué es delito.
- El nerviosismo o la apariencia no justifican una revisión: la sospecha razonable se explica con hechos verificables.
- Revisar el contenido de un teléfono exige autorización de un juez federal.
- Lo obtenido durante una retención indebida es ilícito, y una confesión arrancada no vale.
- Exponer al detenido como culpable viola la presunción de inocencia y puede contaminar todo el proceso.

ÍNDICE

1	Introducción: siete reglas, siete sentencias	 2	7	Regla 6. Una confesión arrancada no vale	 7
2	Regla 1. Un delito tiene que decir con claridad qué castiga	 2	8	Regla 7. Ni exhibición ni montaje	 8
3	Regla 2. El nerviosismo, por sí solo, no justifica una revisión	 4	9	Lo que sí puede hacer: grabar, preguntar, no consentir	 9
4	Regla 3. El celular, sólo con orden de un juez	 5	10	Los remedios: el amparo y la queja	 10
5	Regla 4. Sin desvíos antes del Ministerio Público	 6	11	Conclusión	 10
6	Regla 5. Sin una acusación que se sostenga, no hay condena	 6		Glosario	 10
				Preguntas para el repaso	 11
				Fuentes	 12

Introducción: siete reglas, siete sentencias

El poder de la policía es el primer contacto de una persona con el sistema penal, y también el momento en que sus derechos están más expuestos. Por eso la Constitución, las leyes y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han ido trazando límites concretos a la actuación policial: qué conductas pueden castigarse, cuándo puede revisarse a una persona, qué hacer con su teléfono, en qué plazo debe ser presentada ante el Ministerio Público, qué valor tiene su confesión y cómo deben tratarla las autoridades frente a los medios.

Esta lectura recorre siete de esos límites. Cada uno se explica con un caso real que llegó a los tribunales y con el documento que lo resolvió. No se trata de opiniones, sino de reglas que salen de la Constitución, de la ley o de lo que ya resolvió la Suprema Corte. Conviene leerlas con una advertencia general: casi ninguna sentencia de las que aquí se citan declaró la inocencia de nadie. Lo que hicieron fue exigir al Estado que pruebe lo que acusa por los caminos que manda la Constitución.

Regla 1. Un delito tiene que decir con claridad qué castiga

El principio de legalidad penal y la taxatividad

El artículo 14 constitucional prohíbe imponer pena alguna «que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata». La Primera Sala ha precisado que ese mandato no se dirige sólo al juez, sino también al legislador:

JURISPRUDENCIA 1a./J. 54/2014 (10a.), registro digital 2006867

«...al legislador le es exigible la emisión de normas claras, precisas y exactas respecto de la conducta reprochable, así como de la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito [...]. Es decir, la descripción típica no debe ser de tal manera vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación.»

Semanario Judicial de la Federación ¹

La misma jurisprudencia advierte que el legislador no tiene que definir cada palabra del tipo penal, porque eso haría imposible legislar. La pregunta, entonces, no es si una palabra admite matices, sino si la descripción completa permite saber qué conducta está prohibida.

El caso: los seis jóvenes de Xalapa

El artículo 331 del Código Penal de Veracruz castigaba desde antes de 2021 el delito de ultrajes a la autoridad. Según lo transcribe la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, imponía «de seis meses a dos años de prisión y multa hasta de cuarenta días de salario a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas»². El Decreto 848, publicado en la *Gaceta Oficial* del estado el 11 de marzo de 2021, lo endureció con agravantes³.

En septiembre de 2021, policías estatales detuvieron en Xalapa a seis jóvenes y los acusaron de ultrajes a la autoridad. La CNDH investigó el caso y en su Recomendación 146/2021, del 21 de diciembre de ese año, concluyó que hubo detención arbitraria, retención ilegal e imputación indebida de hechos, y que los agentes incurrieron en responsabilidad «al haber falseado hechos en el oficio de puesta a disposición»². Un juez de distrito les había concedido el amparo y había concluido que no había datos de prueba suficientes de que se hubiera cometido el delito².

La decisión de la Corte

El 28 de febrero de 2022, el Pleno de la Suprema Corte invalidó el artículo 331 por diez votos contra uno, al resolver la acción de inconstitucionalidad 59/2021 y su acumulada 66/2021⁴. En la sesión, el ministro Javier Laynez lo dijo así: con sólo leer el tipo, «resulta flagrante la violación al principio de taxatividad»⁴. El proyecto advertía, además, el efecto inhibitorio que un delito así tiene sobre la libertad de expresión: el miedo a ser acusado lleva a callarse⁴. Al día siguiente, el Pleno fijó los efectos:

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

AI 59/2021 y su acumulada 66/2021, resolutive quinto de la sentencia de 1 de marzo de 2022

«Se declara la invalidez de los artículos 331 y 371, fracción II, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, reformados mediante el Decreto Número 848 [...], la cual surtirá sus efectos retroactivos a la fecha que se precisa en este fallo...»

Puntos resolutivos³; los efectos, al 12 de marzo de 2021, en la versión taquigráfica de esa sesión⁵

No era la primera vez. El 7 de marzo de 2016, al resolver el amparo directo en revisión 2255/2015, el Pleno declaró inconstitucional el delito de ultrajes del Código Penal del Distrito Federal («al que ultraje a una autoridad en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas»), por una mayoría de nueve votos, seis de ellos por violar la taxatividad⁶. La diferencia entre ambos asuntos es procesal y relevante: en un amparo, la decisión protege a quien lo promovió; en una acción de inconstitucionalidad, la invalidez expulsa la norma del orden jurídico.

PRECISIÓN En la prensa circularon cifras de personas que saldrían de prisión tras la invalidez. Ninguno de los documentos oficiales consultados las confirma, por lo que esta lectura no las reproduce.

Regla 2. El nerviosismo, por sí solo, no justifica una revisión

El caso de Zapopan

El 19 de noviembre de 2013, hacia las dos de la tarde, policías de Zapopan, Jalisco, vieron pasar una camioneta que no traía la placa delantera. Le marcaron el alto, bajaron a sus cuatro ocupantes, los revisaron sin encontrarles nada y después revisaron el vehículo, donde hallaron marihuana y dos armas de fuego. Los cuatro fueron condenados. Cuando dos de ellos promovieron amparo, el tribunal colegiado validó la actuación con un criterio según el cual, si una persona adopta una actitud evasiva ante la policía, su detención no es arbitraria ⁷.

Lo que resolvió la Primera Sala

El 13 de julio de 2016, por tres votos contra dos, la Primera Sala revocó esa sentencia en el amparo directo en revisión 6695/2015 ⁷. Recordó su propio criterio sobre la flagrancia:

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN ADR 6695/2015, Primera Sala, 13 de julio de 2016

«...la referencia a una actitud sospechosa, nerviosa o a cualquier motivo relacionado con la apariencia de una persona, no es una causa válida para impulsar una detención amparada bajo el concepto “flagrancia”.»

⁷

Y precisó el estándar de los llamados controles preventivos provisionales: si bien un comportamiento «inusual» o «evasivo» podría, en ciertos casos, justificar una sospecha razonable, para que esa justificación valga «es necesario que la misma se encuentre debidamente respaldada a partir de elementos objetivos que permitan a la autoridad judicial verificar que el agente de policía actuó razonablemente» ^{7,8}. Si el control deriva de una infracción administrativa, como una de tránsito, la autoridad debe precisar en qué consistió y qué datos justificaron después una intromisión mayor ⁷.

La Sala reconoce otras dos vías que legitiman una revisión: la detención legal previa y el consentimiento del afectado, siempre que se preste «de manera consciente y libre» ⁷.

PRECISIÓN La Corte no liberó a los cuatro hombres. Revocó la sentencia y devolvió el asunto al tribunal colegiado para que analizara si el control estaba justificado y, en su caso, excluyera las pruebas ilícitas. El desenlace no consta en los documentos consultados.

Las «corazonadas»

En 2018, al reconocer la validez de las inspecciones sin orden judicial previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Pleno fijó sus límites en la acción de inconstitucionalidad 10/2014 y su acumulada 11/2014:

DIARIO OFICIAL

AI 10/2014 y su acumulada 11/2014 (DOF, 25 de junio de 2018), párrafo 104

«Igualmente sería intolerable justificar una inspección bajo “corazonadas” o “porque se veía sospechoso” o aduciendo amplia experiencia policiaca o protocolos de actuación generales.»

9

El artículo 268 del Código Nacional añade una obligación concreta: «Antes de cualquier inspección, la Policía deberá informar a la persona del motivo de dicha revisión, respetando en todo momento su dignidad»¹⁰. La misma AI 10/2014 admitió que, según las circunstancias, el motivo se comunique durante la inspección o inmediatamente después⁹.

Regla 3. El celular, sólo con orden de un juez

En 2012, dos tribunales colegiados –uno de Chihuahua y otro de Morelos– sostenían criterios opuestos sobre el teléfono de las personas detenidas. La Primera Sala resolvió la contradicción de tesis 194/2012 el 10 de octubre de ese año y fijó jurisprudencia:

JURISPRUDENCIA

1a./J. 115/2012 (10a.), registro digital 2002741

«...el ámbito de protección del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas se extiende a los datos almacenados en tal dispositivo, ya sea en forma de texto, audio, imagen o video. [...] si la autoridad encargada de la investigación, al detenerla, advierte que trae consigo un teléfono móvil, está facultada para decretar su aseguramiento y solicitar a la autoridad judicial la intervención de las comunicaciones privadas [...]; sin embargo, si se realiza esa actividad sin autorización judicial, cualquier prueba que se extraiga, o bien, la que derive de ésta, será considerada como ilícita y no tendrá valor jurídico alguno.»

11

La distinción es clara: la policía puede **asegurar** el aparato; **revisar su contenido** exige autorización de un juez federal. En 2015 la Primera Sala extendió la protección a los teléfonos abandonados o de dueño desconocido, y precisó que la única excepción al control judicial previo es que alguno de los participantes en la comunicación aporte la información voluntariamente¹². Desde 2016, el artículo 291 del Código Nacional lo dice expresamente: se requiere autorización judicial para la extracción de información contenida «en cualquier dispositivo»¹⁰.

Regla 4. Sin desvíos antes del Ministerio Público

El artículo 16 constitucional ordena que quien detenga a una persona en flagrancia la ponga «sin demora» a disposición de la autoridad más cercana, y ésta «con la misma prontitud» a la del Ministerio Público ¹³.

El caso del cuartel

El 27 de febrero de 2011, en Veracruz, militares detuvieron a dos hombres señalados por un soldado que había escapado de sus captores; a uno le encontraron marihuana. En lugar de llevarlos ante el Ministerio Público, los trasladaron al cuartel, donde los examinaron médicamente y resguardaron las evidencias. Según el propio tribunal colegiado, hubo una «dilación de aproximadamente cuatro horas» —de las 16:00 a las 20:00—, que consideró justificada ¹⁴.

El 31 de mayo de 2017, por tres votos contra dos, la Primera Sala dijo lo contrario en el amparo directo en revisión 4754/2015: la práctica de diligencias administrativas «no puede considerarse [*sic*] *per se* un motivo razonable ni suficiente para dilatar la puesta a disposición», y todas las corporaciones, «al margen de su jerarquía», están vinculadas por el artículo 16 constitucional ¹⁴. La consecuencia la había fijado antes la propia Sala:

TESIS AISLADA 1a. CCII/2014 (10a.), registro digital 2006471

«...si la prolongación injustificada de la detención generó la producción e introducción de datos de prueba, éstos deben declararse ilícitos...»

15

PRECISIÓN Tampoco aquí la Corte liberó a nadie: revocó la sentencia y ordenó al colegiado partir de que hubo una detención prolongada y declarar ilícitos los elementos obtenidos con motivo de ella ¹⁴.

Regla 5. Sin una acusación que se sostenga, no hay condena

Jacinta, Alberta y Teresa

El 26 de marzo de 2006, agentes de la entonces Agencia Federal de Investigación realizaron un operativo en el tianguis de Santiago Mexquititlán, una comunidad otomí del municipio de Amealco, Querétaro, por una denuncia de venta de piratería y droga. La CNDH lo calificó de «deficiente e irregular» y documentó que la actuación causó daños en los bienes de los comerciantes, que exigieron su reparación; se acordó un pago de 80,000 pesos, uno de los agentes permaneció con los manifestantes hasta que se hizo el pago, y la Agencia entregó 70,000 pesos que se repartieron unas quince personas afectadas. Los agentes señalaron haber sido «retenidos» ¹⁶.

Meses después, tres mujeres indígenas —Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González— fueron detenidas y acusadas de haber secuestrado a seis agentes federales. Jacinta fue condenada a veintiún años de prisión; salió libre en septiembre de 2009,

después de más de tres años presa ¹⁷.

La sentencia de 2010

La Primera Sala atrajo la apelación de Alberta y Teresa y, el 28 de abril de 2010, las absolvió por unanimidad: las versiones de los supuestos secuestrados eran contradictorias ^{18,19}. El ministro José de Jesús Gudiño Pelayo añadió que, además, eran inverosímiles:

ACTA DE SESIÓN Primera Sala, sesión pública del 28 de abril de 2010 (apelación 2/2010)

«...si los policías como lo afirman fueron privados de su libertad para pedir un rescate en dinero ¿por qué no reportaron el evento ante sus superiores jerárquicos? [...] en tan sólo tres horas fue factible reunir la suma de setenta mil pesos para cubrir el supuesto rescate, acudiendo tan sólo a la buena voluntad y al peculio de los miembros de corporaciones policiacas, lo cual puede parecer loable, pero no es verosímil...»

¹⁸

El ministro Arturo Zaldívar lo resumió así: «un solo inocente» en prisión «es una vergüenza para un sistema de justicia» ¹⁸. La Sala ordenó su «absoluta e inmediata libertad».

El 28 de mayo de 2014, el Pleno del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa condenó a la Procuraduría General de la República a reparar el daño a Jacinta y a reconocer públicamente su inocencia; confirmada la sentencia, la Procuraduría ofreció en 2017 una disculpa pública a las tres ¹⁷.

PRECISIÓN La Corte absolvió porque la acusación no se sostenía: no afirmó que los agentes hubieran inventado los hechos. La CNDH registra que los agentes dijeron haber sido «retenidos»; la acusación penal fue por secuestro.

Regla 6. Una confesión arrancada no vale

Juana Hilda González Lomelí

En enero de 2006, Juana Hilda González Lomelí fue detenida en la investigación del secuestro de Hugo Alberto Wallace y quedó arraigada. El 8 y el 21 de febrero de 2006, todavía en arraigo y antes de ser puesta a disposición de un juez, rindió dos «confesiones» ante el Ministerio Público ²⁰. Sostuvo después que la obligaron a declarar y que le advertían que, si se retractaba, habría represalias contra su familia. Con esas confesiones, y con lo que se obtuvo a partir de ellas, fue condenada; en 2011 su pena quedó en 78 años y 9 meses de prisión ²⁰.

El amparo directo 26/2022

El 11 de junio de 2025, por cuatro votos contra uno, la Primera Sala le concedió el amparo y ordenó su inmediata y absoluta libertad ²¹. La sentencia parte de una premisa:

AMPARO DIRECTO AD 26/2022, Primera Sala, 11 de junio de 2025, párrafo 57

«...en México está prohibido imponer una sanción penal si no es mediante un juicio justo, y no hay juicio justo si la persona solamente es encontrada culpable porque se le forzó a confesar los hechos.»

20

Y fija la carga de la prueba: cuando alguien denuncia que confesó bajo coacción, «no es válido argumentar que el denunciante no probó plenamente su denuncia para descartarla, sino que será el Estado quien deba demostrar que la confesión fue voluntaria»²⁰. Como el Estado no lo demostró, la Sala invalidó las dos confesiones y las pruebas derivadas de ellas, incluido lo obtenido en los cateos, y concluyó que sin ellas «la acusación en su contra no se sostiene»²⁰.

PRECISIÓN La amenaza de represalias es la versión de Juana Hilda. La Corte no dijo que el secuestro no hubiera ocurrido ni se pronunció sobre los demás acusados: dijo que esta condena no podía sostenerse con pruebas obtenidas así. El índice de la sentencia fecha la primera «confesión» el 6 de febrero, pero es una errata: el estudio de fondo dice 8 de febrero en seis ocasiones.

Regla 7. Ni exhibición ni montaje

El 9 de diciembre de 2005

Según el extracto oficial de la Suprema Corte, a las 4:30 de la mañana del 9 de diciembre de 2005, policías federales detuvieron en una carretera federal a la francesa Florence Cassez y a su exnovio, Israel Vallarta. A las 6:47, un noticiero en cadena nacional enlazó «en vivo» con un rancho donde se escenificó su detención y el rescate de víctimas de secuestro; ante las cámaras se les interrogó y se les señaló como miembros de una banda. Florence Cassez fue puesta a disposición del Ministerio Público cinco horas y cuarenta y cinco minutos después de la hora que indicaba el parte, y fue condenada a sesenta años de prisión²². Ante los cuestionamientos, las autoridades admitieron después que había sido un montaje²².

El amparo directo en revisión 517/2011

El 23 de enero de 2013, por tres votos contra dos, la Primera Sala le concedió el amparo y ordenó su libertad absoluta e inmediata²³. No la declaró inocente: concluyó que la violación a la asistencia consular, a la puesta a disposición sin demora y a la presunción de inocencia, y sobre todo la escenificación, produjeron un **efecto corruptor** de todo el proceso. La Corte fue explícita sobre la responsabilidad: no fueron los medios de comunicación quienes la detuvieron ni quienes la expusieron, sino los agentes, que «organizaron y prepararon un montaje a efectos de publicitarlo»²². De ahí salió un criterio aplicable a cualquier detenido:

TESIS AISLADA 1a. CLXXVIII/2013 (10a.), registro digital 2003695

«...al proporcionar información sobre hechos delictuosos, las autoridades deben abstenerse de deformar la realidad a fin de exponer a una persona frente a la sociedad y, principalmente, frente a las futuras partes del proceso, como los culpables del hecho delictivo.»

24

El Código Nacional recoge la misma regla entre los derechos de toda persona imputada: «a no ser expuesto a los medios de comunicación» y «a no ser presentado ante la comunidad como culpable» (art. 113, fracciones XIV y XV) ¹⁰.

EL CASO CASSEZ-VALLARTA

- | | |
|-------------|---|
| 2005 | 9 de diciembre: detención en una carretera federal (4:30) y escenificación transmitida como si fuera en vivo (6:47). ²² |
| 2013 | 23 de enero: la Primera Sala concede el amparo a Florence Cassez por tres votos contra dos (ADR 517/2011). ²³ |
| 2024 | 16 de octubre: Genaro García Luna, que dirigía la AFI en 2005, es sentenciado en Nueva York a 460 meses de prisión por narcotráfico y declaraciones falsas. ²⁵ |
| 2025 | 31 de julio: Israel Vallarta es absuelto tras casi veinte años preso sin sentencia; sale libre el 1 de agosto. ²⁶ |
| 2026 | 18 de junio: un tribunal de apelación confirma su absolución. ²⁶ |

PRECISIÓN La condena de García Luna en Estados Unidos fue por narcotráfico y declaraciones falsas, no por el montaje. La sentencia de 2013 no se pronunció sobre la culpabilidad o la inocencia de Florence Cassez.

Lo que sí puede hacer: grabar, preguntar, no consentir

La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, en el artículo que regula la planeación de los operativos, dispone: «Es legal grabar o filmar el desarrollo del operativo, desde el inicio hasta la conclusión del mismo» (art. 30, fracción XI) ²⁷. La norma no limita quién graba. Lo que sí es delito es otra cosa: emplear «la fuerza, el amago o la amenaza» para oponerse a que la autoridad ejerza sus funciones (Código Penal Federal, art. 180, y sus equivalentes en los códigos estatales) ²⁸. Grabar con calma, sin interferir, no es resistirse: es dejar constancia.

Frente a una revisión, la persona puede pedir el motivo (CNPP, art. 268) ¹⁰. No debe resistirse, pero tampoco tiene que consentir: la jurisprudencia trata el consentimiento libre como una de las bases que validan la revisión ⁷. Una revisión ilegal se combate después, ante un juez.

Los remedios: el amparo y la queja

Si una persona fue detenida y no se sabe dónde está, o se encuentra incomunicada, el artículo 15 de la Ley de Amparo permite que **cualquier persona** promueva el amparo en su nombre, «aunque sea menor de edad», cuando el agraviado esté imposibilitado para hacerlo; el juez debe decretar la suspensión y dictar «todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia» de la persona ²⁹. El mismo supuesto aplica a la privación de la vida, los ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, la desaparición forzada y los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional.

La queja ante la comisión de derechos humanos es la otra vía: así se documentaron los casos de Xalapa y de Querétaro ^{2,16}. Una recomendación no es vinculante ni anula una detención, pero documenta los hechos, señala responsabilidades y recomienda reparaciones.

Conclusión

Las siete reglas no están para premiar a quien comete un delito. Protegen a cualquier persona acusada, culpable o inocente, y obligan al Estado a probar lo que acusa como manda la Constitución. La Primera Sala lo escribió con una frase en el caso de Juana Hilda: «Si no hay juicio justo, no hay sanción justa» ²⁰. Cuando la policía puede revisar por corazonadas, detener por ultrajes, retrasar al detenido, arrancar confesiones o montar espectáculos, nadie está a salvo, ni siquiera las víctimas, que se quedan sin una verdad que se sostenga ante un juez.

Glosario

Taxatividad

Exigencia de que el tipo penal describa la conducta prohibida con claridad suficiente para que su destinatario sepa qué está prohibido; deriva del artículo 14 constitucional.

Acción de inconstitucionalidad

Medio de control abstracto que, con la mayoría calificada del Pleno, permite invalidar una norma con efectos generales.

Control preventivo provisional

Restricción temporal a la libertad (alto, revisión) que la policía puede practicar sólo si existe una sospecha razonable, explicable con hechos objetivos.

Sospecha razonable

Conjunto de hechos y circunstancias, objetivos y verificables por un juez, que llevarían a cualquier persona a suponer que se está cometiendo un delito.

Flagrancia

Detención en el momento de cometer el delito o inmediatamente después; no puede fundarse en la apariencia o el nerviosismo.

Puesta a disposición inmediata

Deber de presentar al detenido sin demora ante el Ministerio Público (art. 16 constitucional).

Prueba ilícita

La obtenida con violación de derechos fundamentales; carece de valor, igual que la que deriva de ella.

Presunción de inocencia

Derecho a ser tratado como inocente mientras no se demuestre la culpabilidad; opera como regla de trato, regla probatoria y estándar de prueba.

Efecto corruptor

Contaminación de todo el proceso provocada por una violación grave de derechos, como un montaje mediático, que priva de fiabilidad a las pruebas.

Arraigo

Medida que permite retener a una persona durante la investigación, antes de ponerla a disposición de un juez.

Preguntas para el repaso

1. ¿Por qué la Corte consideró que el delito de ultrajes de Veracruz violaba la taxatividad, si la jurisprudencia admite que el legislador no defina cada palabra del tipo penal?
2. ¿Qué diferencia hay entre la decisión de 2016 sobre el delito de ultrajes de la Ciudad de México y la de 2022 sobre el de Veracruz, en cuanto a sus efectos?
3. ¿En qué condiciones puede un comportamiento «evasivo» justificar una revisión, según el ADR 6695/2015? ¿Qué otras dos bases legitiman una revisión?
4. ¿Qué puede hacer la policía con el teléfono de un detenido sin orden judicial y qué no? ¿Cuál es la única excepción al control judicial previo?
5. ¿Qué consecuencia probatoria tiene la retención indebida de un detenido, según la tesis 1a. CCII/2014?
6. ¿Por qué las sentencias de Zapopan y del cuartel no liberaron a los quejosos? ¿Qué ordenaron?
7. ¿A quién corresponde probar que una confesión fue voluntaria cuando se denuncia coacción, según el AD 26/2022?
8. ¿Qué es el efecto corruptor y por qué la Corte concedió el amparo a Florence Cassez sin declararla inocente?
9. ¿Quién puede promover un amparo a nombre de una persona incomunicada y qué debe hacer el juez?

CÓMO CITAR ESTA LECTURA

Iurexia, «Lo que la policía no puede hacer. Siete reglas del debido proceso penal, cada una con su caso y su sentencia», *Derecho mexicano, explicado*, material de lectura, actualizado al 5 de octubre de 2026.

Material académico e informativo. No sustituye la asesoría de un abogado. Iurexia es una plataforma de inteligencia artificial para el trabajo jurídico en México: iurexia.com.

Fuentes

Los números en el texto remiten a esta lista. Las traducciones de textos escritos en otros idiomas son propias, salvo que se diga otra cosa. Enlaces consultados el 5 de octubre de 2026.

- 1. TESIS DEL SEMANARIO** SCJN, Primera Sala, jurisprudencia 1a./J. 54/2014 (10a.), «Principio de legalidad penal en su vertiente de taxatividad...», registro digital 2006867. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2006867>
- 2. DOCUMENTO OFICIAL** Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Recomendación 146/2021, 21 de diciembre de 2021 (párrs. 19, 24, 61, 102 y 107). https://hist.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2021-12/REC_2021_146.pdf
- 3. SUPREMA CORTE** SCJN, Pleno, acción de inconstitucionalidad 59/2021 y su acumulada 66/2021, puntos resolutivos de la sentencia de 1 de marzo de 2022. https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/audios_cuadros_controversias_constit/documento/2022-07-05/MP_AccI_nconst-59-2021.pdf
- 4. SUPREMA CORTE** SCJN, Pleno, versión taquigráfica de la sesión pública del 28 de febrero de 2022. <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/versiones-taquigraficas/documento/2022-03-01/28%20de%20febrero%20de%202022%20-%20Versi%C3%B3n%20definitiva.pdf>
- 5. SUPREMA CORTE** SCJN, Pleno, versión taquigráfica de la sesión pública del 1 de marzo de 2022. <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/versiones-taquigraficas/documento/2023-11-13/1%20de%20marzo%20de%202022%20-%20Versi%C3%B3n%20definitiva.pdf>
- 6. SUPREMA CORTE** SCJN, Pleno, versión taquigráfica de la sesión del 7 de marzo de 2016 (amparo directo en revisión 2255/2015). https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/versiones-taquigraficas/documento/2016-11-07/07032016PS_0.pdf
- 7. SUPREMA CORTE** SCJN, Primera Sala, amparo directo en revisión 6695/2015, 13 de julio de 2016 (copia del PDF oficial en el acervo de Iurexia). https://storage.googleapis.com/iurexia-leyes/sentencias-scnj/PRIMERA_SALA/AMPARO_DIRECTO_EN_REVISI%C3%93N/6695-2015_2015_191231.pdf
- 8. TESIS DEL SEMANARIO** SCJN, Primera Sala, tesis 1a. LXXXIII/2017 (10a.), «Control provisional preventivo. La sospecha razonable...», registro digital 2014689. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2014689>
- 9. DIARIO OFICIAL** SCJN, Pleno, acción de inconstitucionalidad 10/2014 y su acumulada 11/2014, *Diario Oficial de la Federación*, 25 de junio de 2018 (párrs. 102-109). https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5529007&fecha=25/06/2018
- 10. LEY** Código Nacional de Procedimientos Penales, texto vigente, arts. 113, 268 y 291. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CNPP.pdf>
- 11. TESIS DEL SEMANARIO** SCJN, Primera Sala, jurisprudencia 1a./J. 115/2012 (10a.), contradicción de tesis 194/2012, registro digital 2002741. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2002741>
- 12. TESIS DEL SEMANARIO** SCJN, Primera Sala, tesis 1a. CCLIII/2015 (10a.), registro digital 2009820. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2009820>
- 13. CONSTITUCIÓN** Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 16. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>
- 14. SUPREMA CORTE** SCJN, Primera Sala, amparo directo en revisión 4754/2015, 31 de mayo de 2017 (copia del PDF oficial en el acervo de Iurexia). https://storage.googleapis.com/iurexia-leyes/sentencias-scnj/PRIMERA_SALA/AMPARO_DIRECTO_EN_REVISI%C3%93N/4754-2015_2015_186459.pdf
- 15. TESIS DEL SEMANARIO** SCJN, Primera Sala, tesis 1a. CCII/2014 (10a.), registro digital 2006471. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2006471>
- 16. DOCUMENTO OFICIAL** Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Recomendación 47/2009, 17 de julio de 2009. https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Recomendaciones/2009/REC_2009_047.pdf
- 17. DOCTRINA** Luis José Béjar Rivera, «Jacinta Francisco Marcial y la reparación del daño por actividad irregular», *Praxis de la Justicia Fiscal y Administrativa*, núm. 23, Tribunal Federal de Justicia Administrativa. http://transparencia.tfja.gob.mx/cesmdfa/01/praxis_act/num_23/1bejar_r23.pdf
- 18. SUPREMA CORTE** SCJN, Primera Sala, acta de la sesión pública del 28 de abril de 2010 (apelación 2/2010). https://scjn.gob.mx/sites/default/files/actas-sesiones-publicas/documento/2016-11-15/acta_sesion_publica_28_04_2010_0.PDF
- 19. SUPREMA CORTE** SCJN, crónica «Libertad a mujeres indígenas por insuficiencia de pruebas». https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/cronicas_pleno_salas/documento/2016-11/cr-libertad-mujeres-ind_0.pdf
- 20. SUPREMA CORTE** SCJN, Primera Sala, amparo directo 26/2022, 11 de junio de 2025 (párrs. 31-34, 44-46, 55-57 y 60; copia del PDF oficial en el acervo de Iurexia). https://storage.googleapis.com/iurexia-leyes/sentencias-scnj/PRIMERA_SALA/AMPARO_DIRECTO/26-2022_2022_300705.pdf

21. SUPREMA CORTE SCJN, Primera Sala, versión taquigráfica de la sesión del 11 de junio de 2025. <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/versiones-taquigraficas/documento/2025-06-13/11062025%20PS%20P%C3%9ABLICA.pdf>
22. SUPREMA CORTE SCJN, Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos, extracto del amparo directo en revisión 517/2011. <https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/sentencias-emblematicas/resumen/2021-04/Resumen%20ADR517-2011%20DGDH.pdf>
23. SUPREMA CORTE SCJN, Primera Sala, acta de la sesión pública del 23 de enero de 2013. https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/actas-sesiones-publicas/documento/2016-11-14/ActaSesPub20130123_0.pdf
24. TESIS DEL SEMANARIO SCJN, Primera Sala, tesis 1a. CLXXVIII/2013 (10a.), registro digital 2003695. <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2003695>
25. ESTADOS UNIDOS U.S. Attorney's Office, Eastern District of New York, «Ex-Mexican Secretary of Public Security Genaro Garcia Luna Sentenced to Over 38 Years», 16 de octubre de 2024. <https://www.justice.gov/usao-edny/pr/ex-mexican-secretary-public-security-genaro-garcia-luna-sentenced-over-38-years>
26. PRENSA *El Financiero*, «Reafirman libertad para Israel Vallarta: tribunal le da segunda sentencia absolutoria», 18 de junio de 2026. <https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2026/06/18/reafirman-libertad-para-israel-vallarta-tribunal-le-da-segunda-sentencia-absolutoria/>
27. LEY Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, art. 30. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNUF.pdf>
28. LEY Código Penal Federal, art. 180. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPF.pdf>
29. LEY Ley de Amparo, arts. 15 y 126. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LAmp.pdf>